

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3454/2538

นาง ปิ จำ เกาะ

นาย สม ชาย ผล ประสาท กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

จำเลยที่ 4 ยื่นฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาล ตามตามตาราง 1 ข้อ (2)(ก) เป็นเงิน 200 บาท แต่จำเลยที่ 4 เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 40 บาท เป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยที่ 4 เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นดำเนินการดังกล่าวแล้วแต่จำเลยที่ 4 เพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตามมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทน 641,970 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 7 มิถุนายน 2534) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นเงิน 50,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยที่ 4 อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ศาลชั้นต้นได้สั่งในคำร้องขอขยายระยะเวลานั้นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 ไว้โดยชัดแจ้งว่า อนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 7 วัน นับแต่วันครบกำหนดอุทธรณ์ ซึ่งจำเลยที่ 4 จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 23 กันยายน 2536 การที่จำเลยที่ 4 ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยอ้างว่าจำเลยที่ 4 ดูคำสั่งศาลในสมุดบันทึกของเจ้าหน้าที่ศาลที่บันทึกไว้ว่าอนุญาต 15 วัน นั้นเป็นความบกพร่องของจำเลยที่ 4 เองที่ไม่ตรวจดูคำสั่งของศาลศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 4 ยื่นฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ (2)(ก) เป็นเงิน 200 บาท แต่จำเลยที่ 4 เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 40 บาท เป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยที่ 4 เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นดำเนินการดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยที่ 4 เพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ